

2 do. Eje. Punto 2. Concepto de
Constitucion. Clasificaciones

- Concepto:
- Documento específico en el cual están contenidas las pautas fundamentales de un estado, creado como un sistema cerrado de leyes fundamentales destinadas a doblegar la arbitrariedad de un único detentador de poder.
- Elementos Mínimos:
- Diferenciación de las diversas tareas estatales y su asignación a diferentes órganos.
- Mecanismo planeado de cooperación entre los diversos detentadores de poder.
- Un método racional de reforma de la constitución.
- Reconocimiento expreso de los derechos y libertades fundamentales y su protección (garantías).
- Clasificación de las constituciones:
- Constitución REAL O MATERIAL. Se estudia buscando datos de la realidad social, política económica etc.
- Constitución FORMAL O NORMATIVA. Como debe ser la estructura del Estado.
- Todo estado tiene una constitución real, en cambio no todo Estado tiene necesariamente una constitución formal.
- Tipos de constitución:
- Escrita (codificada) o no escrita (dispersa).
- Rígidas o flexibles.
- Normativas, nominales o semánticas.
- Originarias y Derivadas
- Cargadas de ideología e ideológicamente neutras

- Nuestra Constitucion Argentina:

- Es escrita o codificada.
- Relativamente rigida.
- Garantista.
- Normativa.
- Derivada
- Cargada de ideologia

- La Constitucion Argentina. Partes:

- A) Preamblelo. Contiene las pautas fundamentales del regimen, los fines y objetivos, los valores, y el plan propuesto por los constituyentes.
- B) Parte dogmatica.
- C) Parte organica

- Analisis del preambulo:

- Contiene las pautas fundamentales del regimen, los fines y objetivos, los valores, y el plan propuesto por los constituyentes.
- El poder constituyente reside en el pueblo.
- Preexistencia historica de las provincias.
- Cumplimiento de pactos preexistentes.
- Invocacion a Dios.

- Ideologia o proyecto de la constitucion, seis fines:

- 1.- Constituir la union nacional.
- 2.- Afianzar la justicia.
- 3.- Consolidar la paz interior.
- 4.- Proveer a la defensa comun.
- 5.- Promover el bienestar general.
- 6.- Asegurar los beneficios de la libertad.

- B) Parte Dogmatica:
- Va del art. 1 al 43 de la Constitucion.
- Fin: limitar al Estado y dar seguridad al individuo. Reconocimiento de los derechos en el orden normativo.
- Los derechos que reconoce la Constitucion no son absolutos, sino relativos. Art 14 CN
- El limite a la reglamentacion esta en el art 28 de la constitucion nacional, en cuanto deben ser razonables
- Lleva el titulo de “Declaraciones, Derechos y Garantias”.
- Declaraciones: Son afirmaciones expresas incluidas en la constitucion, que implican la adopcion de determinadas posturas en relacion con cuestiones politicas fundamentales, son ejemplo los articulos 1 y 2 CN.
- Los derechos: Son las facultades que la constitucion reconoce a sus titulares ya sean individuos o grupos sociales. Ejemplo art. 14, 14 bis, 15, 16, 17, 19, 20.
- Las garantias: Son instrumentos especiales que la constitucion crea, para amparar y asegurar el ejercicio de ciertos derechos fundamentales al titular de estos. Ejemplo art. 18, 43 CN.
- C) Parte organica:
- Se refiere a como esta organizado el poder. Desarrolla lo relativo a las atribuciones del poder legislativo, ejecutivo y judicial y las provincias en general. Va del art. 44 al 129.

3er. Eje. Punto 2. Derechos Humanos. Evolucion historica. Derechos de primera, segunda y tercera generacion.

Evolucion historica:

- Carta Magna 1215
- Bill of rights 1689
- Constitucion de Estados Unidos de 1787
- Revolucion Francesa. Declaracion de los derechos del hombre y del ciudadano. Constitucion francesa de 1791
- Derechos de la primera generacion:
- Son los clasicos derechos civiles y politicos. Se encuentran en las constituciones del S. XIX. Art 14, 15, 16, 20 CN.
- Derechos de segunda generacion:
- Son los derechos sociales, economicos y culturales.
- Surgen a partir de la primera mitad del S. XX. Art 14 bis CN.
- Derechos de tercera generacion:
- Son los derechos colectivos como a la paz, a un medio ambiente sano (art. 41CN), los derechos del consumidor y de los usuarios de servicios (art. 42CN), etc.

- Derechos explícitos y derechos implícitos. El artículo 33 CN:
- Derechos explícitos: son aquellos que están expresamente reconocidos en el texto de la Constitución Nacional. Art 14, 17 y 20 CN.
- Derechos implícitos: Art. 33 CN. Nacen del “principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”. Ejemplo: derecho a la salud, a la vida, a la dignidad.
- Clausulas operativas y programáticas:
- Operativas: son normas que se aplican por sí mismas. No requieren de normas que las reglamenten para entrar en funcionamiento. Ejemplo art. 15 y 16 CN.
- Programáticas: requieren el dictado de leyes complementarias. Ejemplo art. 14 bis CN.